

COMUNE DI [DENOMINAZIONE]
[Area / Settore competente]

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023
Affidamento di lavori pubblici — Importo compreso tra €150.000 e €1.000.000

Stazione Appaltante	[Denominazione Ente]
CIG	[Codice Identificativo Gara]
CUP	[Codice Unico di Progetto]
Oggetto dell'appalto	Lavori di manutenzione straordinaria [specificare]
Importo a base di gara	€ [000.000,00] (di cui €[xxx] per oneri sicurezza)
Categoria prevalente	OG1 — Edifici civili e industriali
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
Termine ricezione offerte	[GG/MM/AAAA] ore [HH:MM]
Apertura offerte	[GG/MM/AAAA] ore [HH:MM]
Piattaforma telematica	[Nome piattaforma — es. MePA / Sintel / SATER]

Art. 1 — Oggetto dell'appalto e importo

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di [specificare], siti nel Comune di [denominazione], in conformità al progetto esecutivo approvato con determinazione n. [XX] del [GG/MM/AAAA].

Voce	Importo (€)
Lavori a corpo/misura	[000.000,00]
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	[00.000,00]
TOTALE A BASE DI GARA	€ [000.000,00]

L'importo è al netto di IVA. L'appalto è finanziato con fondi [specificare fonte — es. bilancio comunale / PNRR / altri fondi].

Art. 2 — Normativa di riferimento

La procedura è disciplinata da:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei Contratti Pubblici (CCP) e relativi Allegati;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti ancora vigenti);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.);
- L. 136/2010 e ss.mm.ii. — Tracciabilità dei flussi finanziari;
- D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR) — Protezione dei dati personali;
- Linee Guida ANAC e Comunicati del Presidente vigenti;
- Statuto e Regolamenti della Stazione Appaltante;
- Ogni altra norma applicabile alla fattispecie.

Art. 3 — Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

3.1 — Criteri di valutazione e pesi

N.	Criterio	Punteggio	Tipo
A	Qualità tecnica dell'offerta (metodologia, organizzazione, misure di sicurezza aggiuntive)	60	Discrezionale
B	Ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara	40	Automatico
	TOTALE	100	

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, valuterà le offerte tecniche attribuendo i punteggi discrezionali con motivazione espressa nel verbale di gara.

Art. 4 — Requisiti di partecipazione

4.1 — Requisiti di ordine generale (art. 94-98 D.Lgs. 36/2023)

Sono esclusi dalla partecipazione gli operatori economici per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, tra cui:

- Condanne definitivamente accertate per reati di cui all'art. 94, comma 1;
- Violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia contributiva e tributaria;
- Stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- Iscrizione nel casellario informatico ANAC per false dichiarazioni;
- Conflitti di interesse non altrimenti risolvibili (art. 16 D.Lgs. 36/2023);
- Ogni altra causa ostativa prevista dalla vigente normativa.

4.2 — Requisiti speciali

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività coerente con l'oggetto dell'appalto;
- Attestazione SOA in categoria OG1, classifica adeguata all'importo (almeno II — fino a €516.457), in corso di validità.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Fatturato globale medio negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a €[xxx.000,00];
- In alternativa: idonee referenze bancarie (almeno una) attestanti la solidità finanziaria del concorrente.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Elenco dei lavori analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni, con importo complessivo non inferiore a €[xxx.000,00];

- Indicazione del personale tecnico e degli organismi tecnici disponibili per l'esecuzione dell'appalto.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e mantenuti per tutta la durata dell'appalto.

Art. 5 — Forma e contenuto dell'offerta

L'offerta deve essere presentata esclusivamente per via telematica sulla piattaforma [nome piattaforma], entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

L'offerta si compone delle seguenti buste virtuali:

Busta A — Documentazione amministrativa

- Modulo di domanda di partecipazione / DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- Dichiarazioni integrative ex art. 94-98 D.Lgs. 36/2023;
- Attestazione SOA in corso di validità (copia conforme);
- PASSOE rilasciato dall'ANAC;
- Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara (art. 106 D.Lgs. 36/2023);
- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione;
- Dichiarazione di sopralluogo obbligatorio (se previsto);
- Eventuale documentazione per il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

Busta B — Offerta tecnica

- Relazione tecnica (max [XX] pagine in formato A4) che illustri: metodologia esecutiva, piano organizzativo, misure di sicurezza aggiuntive rispetto al PSC, proposte migliorative;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Elenco e qualifiche del responsabile di cantiere e del direttore tecnico;
- Curriculum vitae dei tecnici chiave.

Busta C — Offerta economica

- Offerta economica con indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;
- Giustificativi dell'offerta (se richiesti dalla Commissione in caso di offerta anomala);
- Dichiarazione relativa ai costi della manodopera (art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023).

Art. 6 — Garanzie e coperture assicurative

a) Garanzia provvisoria: 2% dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria/assicurativa conforme all'art. 106 D.Lgs. 36/2023. L'importo è ridotto del 50% per gli operatori in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.

b) Garanzia definitiva: pari al 10% dell'importo contrattuale netto (con incrementi previsti dalla norma in caso di ribassi significativi), ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.

c) Polizza assicurativa CAR (Construction All Risks): massimale non inferiore all'importo contrattuale, con franchigia non superiore a €[xxx], da produrre prima della consegna dei lavori.

Art. 7 — Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve:

- Indicarlo nell'offerta, specificando le opere o le parti di opera che intende subappaltare;
- Dichiarare l'assenza di cause di esclusione in capo ai subappaltatori indicati;
- Ottenere l'autorizzazione della Stazione Appaltante prima dell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

Non è consentito il subappalto a cascata. I pagamenti ai subappaltatori avvengono tramite la Stazione Appaltante ovvero, su richiesta dell'appaltatore, direttamente da questi, con obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate entro 20 giorni.

Art. 8 — Avvalimento

È ammesso l'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, a condizione che:

- Il contratto di avvalimento sia prodotto in sede di gara in copia autentica;
- L'ausiliaria non sia a sua volta in avvalimento;
- Le risorse messe a disposizione siano determinate e specifiche;
- Ausiliaria e concorrente siano solidalmente responsabili verso la Stazione Appaltante.

Non è consentito il ricorso all'avvalimento per il requisito dell'attestazione SOA, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 — Termine di esecuzione e penali

I lavori devono essere ultimati entro [XX] giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

Al superamento della soglia massima la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 10 — Pagamenti e revisione prezzi

I pagamenti avvengono mediante stati di avanzamento lavori (SAL) al raggiungimento di un importo minimo di €[xx.000,00], entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e dell'attestazione del Direttore dei Lavori.

Il saldo è liquidato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Le variazioni sono riconosciute — in aumento o in diminuzione — nella misura eccedente il 5% rispetto al prezzo originario del contratto e producono effetto sull'importo che eccede tale soglia.

Art. 11 — Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai concorrenti sono trattati dalla Stazione Appaltante in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di gara e alla gestione del contratto.

L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante e sarà fornita su richiesta. La presentazione dell'offerta implica il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

Art. 12 — Cause di esclusione automatica

Sono causa di esclusione automatica, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 36/2023:

- Mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del soggetto legittimato;
- Offerta condizionata, parziale o in aumento rispetto alla base d'asta;
- Mancata presentazione del PASSOE o della cauzione provvisoria entro i termini;
- Superamento del limite massimo di pagine per l'offerta tecnica;
- Tardiva presentazione dell'offerta rispetto al termine perentorio.

Prima di procedere all'esclusione la Stazione Appaltante attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 36/2023 per le irregolarità sanabili.

Art. 13 — Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è:

Nominativo	[Nome Cognome]
Qualifica	[Dirigente / Funzionario — Area ____]
Telefono	[+39 ...]
E-mail istituzionale	[xxx@comune.xxx.it]
PEC	[xxx@pec.comune.xxx.it]

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro [XX] giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sulla medesima piattaforma.

Art. 14 — Disposizioni finali e rimedi

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, al capitolato speciale d'appalto, al progetto esecutivo e alla normativa vigente.

Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione dell'atto impugnato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, di revocare la procedura o di non stipulare il contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare pretese risarcitorie.

[Luogo], [Data]

Il Responsabile Unico del Progetto

[Nome Cognome]
